Tài liệu giả định, phục vụ kiểm thử tác tử đánh giá tác động văn bản pháp luật (AI Hackathon – Bank Summit). Đây không phải văn bản do Ngân hàng TMCP Á Châu ban hành và không dùng làm căn cứ pháp lý, nghiệp vụ hay đào tạo tuân thủ.

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
KHỐI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Số: 102/2026/QĐ-TGĐ

Mã tài liệu: DOC-264

Phiên bản: 1.0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Hướng dẫn tư vấn và cho vay khách hàng cá nhân nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích từ đất vườn, ao, đất nông nghiệp sang đất ở

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 291/2025/NĐ-CP và Nghị định số 50/2026/NĐ-CP) và Nghị định số 50/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Á Châu;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn tư vấn và cho vay khách hàng cá nhân nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích từ đất vườn, ao, đất nông nghiệp sang đất ở, mã tài liệu DOC-264, phiên bản 1.0.

Điều 2. Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2026.

Điều 3. Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân, Giám đốc Khối Pháp chế, Giám đốc Chi nhánh, Phòng giao dịch và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị (để báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Các Khối, Trung tâm, Phòng thuộc Hội sở;
- Các Chi nhánh, Phòng giao dịch;
- Lưu: Văn phòng, Khối Khách hàng cá nhân.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

HƯỚNG DẪN

Tư vấn và cho vay khách hàng cá nhân nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích từ đất vườn, ao, đất nông nghiệp sang đất ở

(Ban hành kèm theo Quyết định số 102/2026/QĐ-TGĐ ngày 15 tháng 10 năm 2026 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu)

Mã tài liệu: DOC-264 · Phiên bản 1.0 · Hiệu lực: 20/10/2026 · Đơn vị sở hữu: Khối Khách hàng cá nhân

---

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Hướng dẫn này áp dụng khi hộ gia đình, cá nhân đề nghị vay vốn để nộp tiền sử dụng đất khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao, đất nông nghiệp sang đất ở theo điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị quyết số 254/2025/QH15. Mức thu áp dụng theo Nghị quyết số 254/2025/QH15; số tiền phải nộp căn cứ Thông báo của cơ quan thuế.

Điều 2. Điều kiện áp dụng chính sách

1. Chính sách được áp dụng một lần cho một hộ gia đình, cá nhân và tính trên 01 thửa đất do khách hàng lựa chọn. Lần chuyển mục đích sau trên thửa đất đó hoặc chuyển mục đích thửa đất khác được tính bằng 100% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích.

2. Khách hàng có nhiều thửa đất, kể cả ở nhiều tỉnh, thành phố, chỉ được lựa chọn 01 thửa; khách hàng cam kết và chịu trách nhiệm về nội dung này tại đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất. Cán bộ tư vấn khách hàng rằng nếu đã được hưởng chính sách mà tiếp tục đề nghị cho thửa khác, cơ quan thuế sẽ tính lại bằng 100% chênh lệch và khách hàng phải nộp thêm khoản tiền tương đương tiền chậm nộp.

3. Số lần chuyển mục đích, hạn mức giao đất ở và việc lựa chọn thửa đất được tính từ ngày 01 tháng 8 năm 2024.

Điều 3. Giá đất và hạn mức

1. Giá đất ở, giá đất nông nghiệp là giá đất trên bảng giá đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Hạn mức giao đất ở là hạn mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, áp dụng tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích, xác định cho từng hộ gia đình, cá nhân; hộ hình thành do tách hộ được tính là 01 đối tượng.

3. Nhiều hộ gia đình, cá nhân có chung quyền sử dụng 01 thửa đất: nếu được tách thửa thì hạn mức tính theo từng thửa được cấp giấy chứng nhận, mỗi hộ chỉ được xác định một lần; nếu không tách thửa thì tính theo hạn mức của hộ hoặc cá nhân được cử làm đại diện.

4. Hạn mức của hộ gia đình được tính theo hạn mức giao đất ở cho cá nhân tại thời điểm có quyết định, không phụ thuộc số thành viên trong hộ.

Chương II
TRƯỜNG HỢP CHUYỂN TIẾP VÀ CHO VAY

Điều 4. Khách hàng đã có quyết định từ ngày 01/8/2024 đến trước ngày 01/01/2026

1. Cơ quan thuế chưa ban hành thông báo: tiền sử dụng đất được tính theo Điều 6 Nghị định số 50/2026/NĐ-CP.

2. Đã có thông báo nhưng chưa nộp: khách hàng được đề nghị cơ quan thuế tính lại; khách hàng phải nộp khoản tiền chậm nộp (nếu có) tính trên số tiền tính lại.

3. Đã nộp một phần: nếu số tính lại cao hơn số đã nộp, khách hàng nộp phần còn thiếu và tiền chậm nộp trên phần còn thiếu; nếu số tính lại thấp hơn số đã nộp, phần chênh lệch được hoàn trả bằng cách trừ vào nghĩa vụ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; nếu không phát sinh thì trừ vào nghĩa vụ tài chính khác; nếu không còn nghĩa vụ nào để trừ thì hoàn trả bằng tiền theo quy định.

4. Đã nộp đủ: khách hàng được đề nghị tính lại; phần chênh lệch (nếu có) được hoàn trả theo thứ tự tại khoản 3 Điều này.

5. Văn bản đề nghị tính hoặc tính lại phải nộp tại bộ phận một cửa liên thông chậm nhất trước ngày 01 tháng 01 năm 2027; từ ngày 01 tháng 01 năm 2027 trở về sau không áp dụng. Cán bộ thông báo rõ thời hạn này cho khách hàng có hồ sơ vay liên quan.

Điều 5. Xác định số tiền cho vay

1. Số tiền cho vay để nộp tiền sử dụng đất căn cứ Thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc Thông báo điều chỉnh của cơ quan thuế.

2. Trường hợp khách hàng đề nghị tính lại theo Điều 4 Hướng dẫn này, Ngân hàng giải ngân theo Thông báo điều chỉnh sau khi cơ quan thuế ban hành.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2026. Việc sửa đổi, bổ sung do Tổng Giám đốc quyết định.